

TEILUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Objekt: Lindenparkweg 4, 10405 Berlin (Prenzlauer Berg) — "Lindenpark"

Notarielle Angaben

Beurkundender Notar:	Notarin Dr. Ines Wolter, Berlin
Urkundenrolle:	UR-Nr. 512/2005 W
Datum der Beurkundung:	07.02.2005

Aufteilung des Gebäudes

Das Gebäude ist in 10 Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt.

Miteigentumsanteil und Sondereigentum

Miteigentumsanteil dieser Einheit: 89/980

Die Wohnung im Hochparterre (Einheit Nr. 2) nebst Kellerabteil Nr. 2.

Gemeinschaftseigentum

Zum Gemeinschaftseigentum gehören Treppenhaus, Dach, Fassade, Hofdurchfahrt und die gemeinschaftliche Gartenfläche im Hinterhof.

Kostenverteilerschlüssel

Die Kosten werden nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile umgelegt.

Sondernutzungsrechte

Der Eigentümer der Einheit Nr. 2 (Hochparterre) erhält das ausschließliche Sondernutzungsrecht an der Gartenfläche im Hinterhof gemäß dem als Anlage beigefügten Aufteilungsplan (dort gelb markiert). Alle übrigen Einheiten haben kein Nutzungsrecht an dieser Fläche.

Stimmrecht

Das Stimmrecht richtet sich nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile (Wertprinzip).

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum bedürfen gemäß § 20 WEG eines Beschlusses der Eigentümerversammlung. Da es sich um ein Gebäude mit denkmalrechtlich relevanter Gründerzeitfassade handelt, bedürfen Veränderungen an der Fassade, den Fenstern und dem Stuck zusätzlich der Abstimmung mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde. Für die Sondernutzungsfläche im Garten gilt: Feste bauliche Anlagen (Gartenhäuser, Terrassenüberdachungen) bedürfen der Zustimmung der Eigentümerversammlung.

Instandhaltung und Instandsetzung

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum so instand zu halten, dass anderen Eigentümern kein Nachteil entsteht. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums, insbesondere der historischen Fassade und des Dachs, obliegt gemeinschaftlich allen Wohnungseigentümern. Die Pflege der dem Sondernutzungsrecht unterliegenden Gartenfläche obliegt dem nutzungsberechtigten Eigentümer der Einheit Nr. 2.

Verwalter

Die Wohnungseigentümergeinschaft wird durch einen von der Eigentümerversammlung bestellten Verwalter vertreten (zum Zeitpunkt der Beurkundung: Hausverwaltung Baumann). Der Verwalter ist insbesondere zuständig für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, die Erstellung der Jahresabrechnung, die Einberufung und Durchführung der Eigentümerversammlungen sowie die Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

Tierhaltung

Die Haltung von Haustieren im üblichen Umfang ist zulässig, sofern hierdurch keine Beeinträchtigung anderer Eigentümer oder Bewohner entsteht. Für die Sondernutzungsfläche im Garten gilt, dass eine gewerbsmäßige Tierhaltung sowie die Haltung von mehr als zwei Hunden je Einheit der vorherigen Zustimmung der Verwaltung bedarf.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilungserklärung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Änderungen dieser Teilungserklärung bedürfen der notariellen Form sowie grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer. Die Kosten dieser Urkunde sowie ihres Vollzugs trägt der jeweilige Ersterwerber der betreffenden Einheit.

Diese Teilungserklärung regelt gemäß § 8 WEG die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum. Änderungen bedürfen der notariellen Form und der Zustimmung der Wohnungseigentümer im gesetzlich vorgesehenen Umfang.